

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3022/2533

นาง เบญจ วรรณ แสง ดวง ดี
นาย ประจักษ์ คลี สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยอ้างแต่เพียงว่า จำเลยได้ครอบครองทรัพย์สินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของมาตั้งแต่วันที่โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยไม่ได้อ้างว่าจำเลยเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทรัพย์สินพิพาททั้งหมด ต่อมาโจทก์จำเลยทะเลาะกันจำเลยไล่โจทก์ออกจากบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินพิพาทชั้น หนึ่ง พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือทรัพย์สินพิพาทจำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทโดยการครอบครองนั้น จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทยังเป็นของโจทก์อยู่ จำเลยไม่มีสิทธินำทรัพย์สินนั้นไปจำหน่ายจ่ายโอนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยนำทรัพย์สินพิพาทไปตีใช้หนี้ให้แก่บิดาจำเลยไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าของทรัพย์สินพิพาท โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยออกไปจากบ้านพิพาทและส่งมอบทรัพย์สินพิพาทให้แก่โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยได้จดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันและโจทก์จำเลยได้ตกลงแบ่งสินสมรส โดยจำเลยยอมแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ หลายรายการและให้โจทก์ใช้หนี้บุคคลอื่นเป็นเงิน 22,590 บาทตามสำเนาหนังสือแบ่งสินสมรส เอกสารท้ายฟ้อง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2518 จำเลยได้นำทรัพย์สินของโจทก์ไปยกให้บิดาของจำเลย ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ทวงถามให้จำเลยคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่โจทก์และให้จำเลยกับบริวารออกจากบ้านของโจทก์แล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอบังคับให้จำเลยคืนทรัพย์สินตามเอกสารท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลจันทิกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับบ้านและทรัพย์สินตามเอกสารท้ายฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยทำหนังสือยกทรัพย์สินตามเอกสารท้ายฟ้องให้แก่โจทก์จริง แต่ทรัพย์สินตามฟ้องดังกล่าว ตกเป็นสิทธิแก่จำเลยแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา เพราะโจทก์เปลี่ยนใจเนื่องจากนับแต่โจทก์จำเลยหย่ากันจำเลยต้องรับภาระเป็นผู้ให้การศึกษาเลี้ยงดูบุตรทั้งสามแต่ผู้เดียวโดยจำเลยและบุตรอาศัยอยู่ที่บ้านป่าไผ่ โจทก์เห็นใจจำเลยและสงสารบุตรจึงไม่ขอรับบ้านและทรัพย์สินในบ้านเลขที่ 55 และมอบคืนให้จำเลยกับบุตรเพื่อใช้และอยู่อาศัย ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2525 โจทก์มาเรียกร้องค่าตอบแทนที่ได้ยกบ้านป่าไผ่เลขที่ 55 และเครื่องเรือนของใช้ในบ้านจำเลยยอมมอบเงินให้โจทก์ไป 40,000 บาท โจทก์สัญญาว่าจะไม่มาเรียกร้องเพิ่มเติมอีกโดยโจทก์ไปหาภินิหารที่จังหวัดพิษณุโลก ทรัพย์สินตามเอกสารท้ายฟ้องยกเว้นบ้านและที่ดินพร้อมโฉนด จึงตกเป็นของจำเลยนับแต่วันที่โจทก์ส่งมอบการครอบครองหลังวันหย่าหนึ่งวันการที่จำเลยนำเอาบ้านและเครื่องเรือนไปชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นสิทธิของจำเลยและทรัพย์สินดังกล่าวได้เปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นแล้วพ้นวิสัยที่จำเลยจะปฏิบัติตาม เพราะสภาพแห่งหนี้ตามฟ้องไม่เปิดช่องให้จำเลยทำได้ และจำเลยได้ครอบครองทรัพย์สิน เครื่องเรือนตามเอกสารท้ายฟ้องโดยสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่วันที่

4 ธันวาคม 2522 เป็นเวลาเกินกว่า 5 ปีแล้ว กรรมสิทธิ์จึงตกเป็นของจำเลยตามกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากบ้านเรือนของโจทก์ตามฟ้อง ให้จำเลยคืนทรัพย์สินตามฟ้องทั้งหมดแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่าจากการนำสืบของโจทก์ที่ได้ความว่า จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทรัพย์สินพิพาททั้งหมด ต่อมาโจทก์กับจำเลยเกิดทะเลาะกัน จำเลยไล่โจทก์ให้ออกจากบ้าน พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือทรัพย์สินพิพาท โดยบอกกล่าวแก่โจทก์ว่าจะไม่ยึดถือทรัพย์สินพิพาทแทนโจทก์ จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทโดยการครอบครองนั้นเห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยอ้างแต่เพียงว่า จำเลยได้ครอบครองทรัพย์สินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของมาตั้งแต่วันที่โจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลย ไม่ได้อ้างว่าจำเลยเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ การที่จำเลยฎีกาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า จำเลยได้นำทรัพย์สินพิพาทไปตีใช้หนี้ให้แก่บิดาจำเลยและศาลได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้ว จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำฟ้องของโจทก์ได้นั้นเห็นว่า เมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทยังเป็นของโจทก์อยู่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิจะนำทรัพย์สินนั้นไปจำหน่ายจ่ายโอนได้ คำ

พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดั่งที่จำเลยอ้างไม่ผูกพันโจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าของทรัพย์สินพิพาท..."

พิพากษายืน.

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>